

「보험업감독업무시행세칙」 개정 사전예고

1. 규정의 명칭

- ☐ 「보험업감독업무시행세칙」

2. 규정 변경의 취지

- ☐ 장애인 등 소비자 편의 제고 및 他 법령(「자동차손해배상보장법」 등)에서 정하는 사항 반영 등을 위해 표준약관 개정 추진

3. 규정 변경 주요내용

가. 생명보험, 질병·상해보험(손해보험회사용), 실손의료보험, 해외 여행 실손의료보험 표준약관 개정(별표15)

- ① 장애분류표상 ‘간질발작’을 ‘뇌전증 발작’으로, ‘항간질제(항전간제)’를 ‘항뇌전증제(항경련제)’로 변경
- ② 계약자와 피보험자가 동일한 계약의 경우 피보험자 서면동의 의무 면제

나. 자동차보험 표준약관 개정(별표15)

※ 他 법령 개정사항 등의 반영①, ②, ③은 「자동차손해배상보장법」, 「자동차관리법」 개정사항, ④는 「도로교통법」 등 규정사항)

- ① 자동차보험 의무담보(대인배상 I, 대물배상 2,000만원 이하)에 대한 마약·약물운전 사고부담금 부과
- ② 자동차보험 잔여 계약기간 유예제도 도입
- ③ 차량 교환수리 시 사용 가능한 신부품(OEM부품, 품질인증부품) 명확화
- ④ 무면허, 마약·약물운전 및 뺑소니 차량 동승자에 대한 감액기준 적용

4. 기타 필요사항

☐ 없음

5. 의견 제출 관련사항

☐ 의견을 제출하고자 하시는 분은 아래의 양식에 따라 의견을 작성하신 후 담당부서 또는 담당자 앞으로 서면(우편, 팩스, 이메일 등)으로 제출하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

의견제출자 개인성명 또는 단체이름		
주 소		
연 락 처	핸드폰	
	이메일	
의견내용		
의견제출의 근거 ^{주)}		

주) 의견 제출의 근거를 구체적으로 제시하여 주시기 바랍니다.

☐ 의견제출시한(도착기준) : 2025년 6월 17일(20일간*)

* 변경 내용이 상위 법령 등의 단순 집행을 위한 경우에 해당하는바, 예고기간 단축 (40일 → 20일) 실시(「금융감독원 규정의 관리 등에 관한 규정」 §30①2)

6. 접수부서, 담당자, 전화번호, 팩스번호 등

접수부서	담당자	연락처	
보험계리상품감독국 (보험상품감리팀)	최형익 선임조사역 (자동차보험外 표준약관 개정)	전화	02-3145-7659
		팩스	02-3145-7249
		메일	chi@fss.or.kr
보험감독국 (특수보험팀)	박한수 선임조사역 (자동차보험 표준약관 개정)	전화	02-3145-7473
		팩스	02-3145-7459
		메일	hans.park@fss.or.kr

(붙임) 「보험업감독업무시행세칙」 신·구조문 대비표

현행	개정안																				
[별표15] 표준약관(제5-13조제1항관련) ☐ 생명보험 제20조(계약내용의 변경 등) ① ~ ④ (생략) ⑤ 계약자가 제2항에 따라 보험수익자를 변경하고자 할 경우에는 보험금의 지급사유가 발생하기 전에 피보험자가 서면으로 동의하여야 합니다. ⑥ (생략)	[별표15] 표준약관(제5-13조제1항관련) ☐ 생명보험 제20조(계약내용의 변경 등) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ ----- -----<u>경우 계약자와 피보험자가 동일하지 않을 때에는</u>----- ----- 서면(「전자서명법」 제2조 제2호에 따른 전자서명이 있는 경우로서 상법 시행령 제44조의2에 정하는 바에 따라 본인 확인 및 위조·변조 방지에 대한 신뢰성을 갖춘 전자문서를 포함)----- ⑥ (현행과 같음)																				
< 부표 3 > <u>장 해 분 류 표</u> ① (생략) ② 장해분류별 판정기준 1. ~ 12. (생략) 13. 신경계·정신행동 장애 가. 장애의 분류 <table border="1"> <thead> <tr> <th>장애의 분류</th><th>지급률</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) ~ 10) (생략)</td><td>(생략)</td></tr> <tr> <td>11) 심한 간질발작이 남았을 때</td><td>70</td></tr> <tr> <td>12) 뚜렷한 간질발작이 남았을 때</td><td>40</td></tr> <tr> <td>13) 약간의 간질발작이 남았을 때</td><td>10</td></tr> </tbody> </table> 나. 장해판정기준 1) (생략) 2) 정신행동 가) ~ 카) (생략) 타) 각종 기질성 정신장애와 외상후 <u>간질</u>에 한하여 보상한다. 파) (생략) 3) (생략) 4) 뇌전증(간질)	장애의 분류	지급률	1) ~ 10) (생략)	(생략)	11) 심한 간질발작이 남았을 때	70	12) 뚜렷한 간질발작이 남았을 때	40	13) 약간의 간질발작이 남았을 때	10	< 부표 3 > <u>장 해 분 류 표</u> ① (현행과 같음) ② 장해분류별 판정기준 1. ~ 12. (현행과 같음) 13. 신경계·정신행동 장애 가. 장애의 분류 <table border="1"> <thead> <tr> <th>장애의 분류</th><th>지급률</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) ~ 10) (현행과 같음)</td><td>(현행과 같음)</td></tr> <tr> <td>11) -----<u>뇌전증 발작</u>-----</td><td>-----</td></tr> <tr> <td>12) -----<u>뇌전증 발작</u>-----</td><td>-----</td></tr> <tr> <td>13) -----<u>뇌전증 발작</u>-----</td><td>-----</td></tr> </tbody> </table> 나. 장해판정기준 1) (현행과 같음) 2) 정신행동 가) ~ 카) (현행과 같음) 타) -----<u>뇌전증</u>----- 파) (현행과 같음) 3) (현행과 같음) 4) 뇌전증	장애의 분류	지급률	1) ~ 10) (현행과 같음)	(현행과 같음)	11) ----- <u>뇌전증 발작</u> -----	-----	12) ----- <u>뇌전증 발작</u> -----	-----	13) ----- <u>뇌전증 발작</u> -----	-----
장애의 분류	지급률																				
1) ~ 10) (생략)	(생략)																				
11) 심한 간질발작이 남았을 때	70																				
12) 뚜렷한 간질발작이 남았을 때	40																				
13) 약간의 간질발작이 남았을 때	10																				
장애의 분류	지급률																				
1) ~ 10) (현행과 같음)	(현행과 같음)																				
11) ----- <u>뇌전증 발작</u> -----	-----																				
12) ----- <u>뇌전증 발작</u> -----	-----																				
13) ----- <u>뇌전증 발작</u> -----	-----																				

현행	개정안
가) "<u>뇌전증(간질)</u>"이라 함은 돌발적 뇌파이상을 나타내는 뇌질환으로 발작(경련, 의식장애 등)을 반복하는 것을 말한다. 나) <u>간질발작</u>의 빈도 및 양상은 지속적인 <u>항간질제(항전간제)</u> 약물로도 조절되지 않는 <u>간질</u>을 말하며, 진료기록에 기재되어 객관적으로 확인되는 <u>간질발작</u>의 빈도 및 양상을 기준으로 한다. 다) "심한 <u>간질 발작</u>"이라 함은 월 8회 이상의 중증발작이 연 6개월 이상의 기간에 걸쳐 발생하고, 발작할 때 유발된 호흡장애, 흡인성 폐렴, 심한 탈진, 구역질, 두통, 인지장애 등으로 요양관리가 필요한 상태를 말한다. 라) "뚜렷한 <u>간질 발작</u>"이라 함은 월 5회 이상의 중증발작 또는 월 10회 이상의 경증발작이 연 6개월 이상의 기간에 걸쳐 발생하는 상태를 말한다. 마) "약간의 <u>간질 발작</u>"이라 함은 월 1회 이상의 중증발작 또는 월 2회 이상의 경증발작이 연 6개월 이상의 기간에 걸쳐 발생하는 상태를 말한다. 바) ~ 사) (생략) <붙임> (생략)	가) "<u>뇌전증</u>"----- ----- ----- ----- 나) <u>뇌전증 발작</u>----- -----<u>항뇌전증제(항경련제)</u>----- -----<u>뇌전증</u>----- ----- -----<u>뇌전증 발작</u>----- ----- 다) -----<u>뇌전증</u>----- ----- ----- ----- ----- ----- 라) -----<u>뇌전증</u>----- ----- ----- ----- ----- 마) -----<u>뇌전증</u>----- ----- ----- ----- ----- 바) ~ 사) (현행과 같음) <붙임> (현행과 같음)
☐ 손해보험 <자동차보험> 제1조(용어의 정의) 1 ~ 19. (생략) <신설>	☐ 손해보험 <자동차보험> 제1조(용어의 정의) 1~ 19. (현행과 같음) 20. 새 부분품 : 「자동차관리법」 제58조 제5항 제2호에 따른 신부품(자동차제작사가 주문하여 생산한 부품이나 품질인증 부품을 포함한 대체부품 중 사용되지 아니한 부품)을 말합니다.
제11조(음주운전, 무면허운전, 마약·약물운전 또는 사고발생시의 조치의무 위반 관련 사고부담금) ① 피보험자 본인이 음주운전이나 무면허	제11조(음주운전, 무면허운전, 마약·약물운전 또는 사고발생시의 조치의무 위반 관련 사고부담금) ① -----

현행	개정안												
운전 또는 마약·약물운전을 하는 동안에 생긴 사고 또는 사고 발생시의 조치 의무를 위반한 경우 또는 기명피보험자의 명시적·묵시적 승인하에서 피보험자자동차의 운전자가 음주운전이나 무면허운전 또는 마약·약물운전을 하는 동안에 생긴 사고 또는 사고발생 시의 조치의무를 위반한 경우로 인하여 보험회사가 「대인배상Ⅰ」, 「대인배상Ⅱ」, 「대물배상」에서 보험금을 지급하는 경우, 피보험자는 다음에서 정하는 사고부담금을 보험회사에 납입하여야 합니다. (다만, 마약·약물운전은 「대인배상Ⅱ」 및 「자동차손해배상보장법」 제5조 제2항의 규정에 따라 자동차보유자가 의무적으로 가입하여야 하는 「대물배상」 보험가입금액 초과 손해에 대해서만 적용합니다.) 1. ~ 3. (생략) ② (생략)	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- (단서 삭제) 1. ~ 3. (현행과 같음) ② (현행과 같음)												
제42조(보험기간) 보험회사가 피보험자에 대해 보상책임을 지는 보상기간은 다음과 같습니다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>보험기간</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 원칙</td><td>(생략) <신설></td></tr> <tr> <td>2(생략)</td><td>(생략)</td></tr> </tbody> </table> (*1) (생략)	구분	보험기간	1. 원칙	(생략) <신설>	2(생략)	(생략)	제42조(보험기간) ----- -----. <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>보험기간</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 원칙</td><td>① (현행과 같음) ② 「자동차손해배상보장법」 제5조의2 제3항에 따라 보험기간을 유예할 경우 보험회사가 유예를 승인한 날부터 운행개시일의 전일까지의 기간을 보험기간에서 제외하고, 해당 기간만큼 보험기간의 마지막 날을 연장합니다.</td></tr> <tr> <td>2(현행과 같음)</td><td>(현행과 같음)</td></tr> </tbody> </table> (*1) (현행과 같음)	구분	보험기간	1. 원칙	① (현행과 같음) ② 「자동차손해배상보장법」 제5조의2 제3항에 따라 보험기간을 유예할 경우 보험회사가 유예를 승인한 날부터 운행개시일의 전일까지의 기간을 보험기간에서 제외하고, 해당 기간만큼 보험기간의 마지막 날을 연장합니다.	2(현행과 같음)	(현행과 같음)
구분	보험기간												
1. 원칙	(생략) <신설>												
2(생략)	(생략)												
구분	보험기간												
1. 원칙	① (현행과 같음) ② 「자동차손해배상보장법」 제5조의2 제3항에 따라 보험기간을 유예할 경우 보험회사가 유예를 승인한 날부터 운행개시일의 전일까지의 기간을 보험기간에서 제외하고, 해당 기간만큼 보험기간의 마지막 날을 연장합니다.												
2(현행과 같음)	(현행과 같음)												
제45조(계약 후 알릴 의무) ① ~ ② (생략) <신설>	제45조(계약 후 알릴 의무) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 보험계약자는 「자동차손해배상보장법」 제5조의2 제3항에 따라 보험기간 유예를 신청하고자 할 경우 또는 신청 이후 유예기간의 원인 사실이 변경된 경우												

현행		개정안	
		지체 없이 보험회사에 그 사실을 알리고 승인을 받아야 합니다. 보험계약자가 정당한 이유 없이 이를 알리지 않은 경우 보험기간 유예가 제한될 수 있습니다.	
<별표2> 대물배상 지급 기준		<별표2> 대물배상 지급 기준	
항목	지급 기준	항목	지급 기준
1. 수리비용	가. (생략) 나. 인정기준액 (1) 수리비 사고 직전의 상태로 원상 회복하는데 소요되는 필요 타당한 비용으로서 실제 수리비용 <단서 신설> 다만, 경미한 손상(*1)의 경우 보험개발원이 정한 경미 손상 수리기준에 따라 복원 수리하거나 품질인증부품으로 교환수리하는데 소요되는 비용을 한도로 함 (*1) (생략) (2) ~ (3) (생략)	1. 수리비용	가. (현행과 같음) 나. 인정기준액 (1) 수리비 (가) _____ _____ _____. 다만, 부득이하게 새 부분품으로 교환수리하는 경우에는, 조달 가능한 새 부분품 중 조달기간 및 조달가격 등을 고려할 때 비용이 최소화되는 부분품으로 교환수리하는데 소요되는 비용을 한도로 할 수 있음. (나) 경미한 손상(*1)의 경우 _____ _____ _____ _____ _____ (*1) (현행과 같음) (2) ~ (3) (현행과 같음)
2. ~ 7. (생략)	(생략)	2. ~ 7. (현행과 같음)	(현행과 같음)
<별표4> 동승자 유형별 감액비율표		<별표4> 동승자 유형별 감액비율표	
1. 기준요소		1. 기준요소	
동승자의 유형 및 운행목적	감액비율(*1)	동승자의 유형 및 운행목적	감액비율(*1)
동승자의 강요 및 무단 동승	100%	_____	-----
음주운전자의 차량 동승	40%	음주운전, 무면허운전(*2), 마약·약물운전 또는 사고발생 시의 조치의무 위반 운전자	-----
동승자의 요청 동승	30%	_____	-----
상호 의논합의 동승	20%	_____	-----

현행		개정안																					
운전자의 권유 동승	10%	-----	-----																				
운전자의 강요 동승	0%	-----	-----																				
(*1) (생략) <신설>		(*1) (현행과 같음) (*2) 무면허운전은 동승자가 운전자의 무면허 사실을 알 수 있었던 사정이 명확한 경우에 한하여 감액 적용																					
2. (생략)		2. (현행과 같음)																					
□ 질병·상해보험(손해보험 회사용) 제22조(계약내용의 변경 등) ① ~ ④ (생략) ⑤ 계약자가 제2항에 따라 보험수익자를 변경하고자 할 경우에는 보험금의 지급사유가 발생하기 전에 피보험자가 서면으로 동의하여야 합니다.		□ 질병·상해보험(손해보험 회사용) 제22조(계약내용의 변경 등) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ ----- -----경우 계약자와 피보험자가 동일하지 않을 때에는----- ----- 서면(「전자서명법」 제2조 제2호에 따른 전자서명이 있는 경우로서 상법 시행령 제44조의2에 정하는 바에 따라 본인 확인 및 위조·변조 방지에 대한 신뢰성을 갖춘 전자문서를 포함)-----																					
⑥ (생략)		⑥ (현행과 같음)																					
< 부표 9 > 장해분류표		< 부표 9 > 장해분류표																					
① (생략) ② 장해분류별 판정기준 1. ~ 12. (생략) 13. 신경계·정신행동 장애 가. 장애의 분류		① (현행과 같음) ② 장해분류별 판정기준 1. ~ 12. (현행과 같음) 13. 신경계·정신행동 장애 가. 장애의 분류																					
<table><tr><th>장애의 분류</th><th>지급률</th></tr><tr><td>1) ~ 10) (생략)</td><td>(생략)</td></tr><tr><td>11) 심한 간질발작이 남았을 때</td><td>70</td></tr><tr><td>12) 뚜렷한 간질발작이 남았을 때</td><td>40</td></tr><tr><td>13) 약간의 간질발작이 남았을 때</td><td>10</td></tr></table>		장애의 분류	지급률	1) ~ 10) (생략)	(생략)	11) 심한 간질발작이 남았을 때	70	12) 뚜렷한 간질발작이 남았을 때	40	13) 약간의 간질발작이 남았을 때	10	<table><tr><th>장애의 분류</th><th>지급률</th></tr><tr><td>1) ~ 10) (현행과 같음)</td><td>(현행과 같음)</td></tr><tr><td>11) -----뇌전증 발작-----</td><td>-----</td></tr><tr><td>12) -----뇌전증 발작-----</td><td>-----</td></tr><tr><td>13) -----뇌전증 발작-----</td><td>-----</td></tr></table>		장애의 분류	지급률	1) ~ 10) (현행과 같음)	(현행과 같음)	11) -----뇌전증 발작-----	-----	12) -----뇌전증 발작-----	-----	13) -----뇌전증 발작-----	-----
장애의 분류	지급률																						
1) ~ 10) (생략)	(생략)																						
11) 심한 간질발작이 남았을 때	70																						
12) 뚜렷한 간질발작이 남았을 때	40																						
13) 약간의 간질발작이 남았을 때	10																						
장애의 분류	지급률																						
1) ~ 10) (현행과 같음)	(현행과 같음)																						
11) -----뇌전증 발작-----	-----																						
12) -----뇌전증 발작-----	-----																						
13) -----뇌전증 발작-----	-----																						
나. 장애판정기준 1) (생략) 2) 정신행동 가) ~ 카) (생략) 타) 각종 기질성 정신장애와 외상후 간		나. 장애판정기준 1) (현행과 같음) 2) 정신행동 가) ~ 카) (현행과 같음) 타) ----- 뇌전																					

현행	개정안
⑥ (생략)	<u>본인 확인 및 위조·변조 방지에 대한 신뢰성을 갖춘 전자문서를 포함)</u>----- ⑥ (현행과 같음)
☐ 기본형 해외여행 실손의료보험 제20조(계약내용의 변경 등) ① ~ ④ (생략) ⑤ 계약자가 제4항에 따라 보험수익자를 변경하고자 할 경우에는 보험금의 지급사유가 발생하기 전에 피보험자가 <u>서면</u>으로 동의하여야 합니다. ⑥ (생략)	☐ 기본형 해외여행 실손의료보험 제20조(계약내용의 변경 등) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ -----<u>경우 계약자와 피보험자가 동일하지 않을 때에는</u>----- -----<u>서면(「전자서명법」 제2조 제2호에 따른 전자서명이 있는 경우로서 상법 시행령 제44조의2에 정하는 바에 따라 본인 확인 및 위조·변조 방지에 대한 신뢰성을 갖춘 전자문서를 포함)</u>----- ⑥ (현행과 같음)
<신설>	부칙 <제9999호, 2025.06.30.> <u>제1조(시행일) 이 세칙은 2025년 6월 30일부터 시행한다.</u> <u>제2조(적용례) 제1조에도 불구하고 [별표15]의 <자동차보험> 개정사항은 2025년 7월 1일 체결되는 계약부터 적용한다.</u>